مسجده ان كان من أهل المساجد وينادى عليه (فيقال انا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه) يعني يقول الموكل به ان الحاكم يقرأ عليكم السلام ويقول هذا شاهد زور فاعرفوه * (تنبيه) * لا يعزر شاهد بتعارض البينة ولا بغلطه في شهادته أو رجوعه ومتى ادعى شهود قود خطأ عزروا

* (باب اليمين في الدعاوى) *

أي ذكر ما تجب فيه اليمين وذكر صفتها ولفظها وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا فتسمع البينة بعد اليمين (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله) سبحانه و(تعالى كالحد ولو) كان ذلك الحد (قذفا والتعزير والعبادة واخراج الصدقة) الواجبة (والكفارة والنذر) أما الحدود فلا خلاف في انها لا تشرع فيها اليمين لانه لو أقر ثم رجع عن اقراره قبل منه وخلى سبيله من غير يمين فلان لا يستحلف مع عدم الاقرار أولى ولانه يستحب ستره والتعريض للمقر ليرجع عن اقراره وللشهود ترك الشهادة بالحد والستر عليه وأما ما عدا ذلك من حقوق الله تعالى فأشبه الحدود لان ذلك عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة (ولا) يمين (على شاهد أنكر شهادته) أي أنكر تحملها (و) لا على (حاكم أنكر حكمه) ولا على وصي على نفي دين على موص وان ادعى وصي وصيته للفقراء فأنكر الورثة حلفوا فان نكلوا قضي عليهم بما ادعاه الوصي (ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والاتلافات فان نكل) المنكر (عن اليمين قضي عليه بالحق) أي بما ادعي عليه به (واذا حلف على نفي فعل نفسه أو) حلف على (نفي دين عليه حلف على البت) لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه قل والله الذي لا اله الا هو ماله عندي شيء رواه أبو داود (وان حلف على نفي دعوى على غيره كورثته ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم) فمن ادعى على انسان ان عبده جنى عليه فأنكر وأراد تحليفه حلف انه لا يعلم ان عبده جنى على المدعي (ومن أقام شاهدا بما ادعاه) مما يقبل فيه شاهد ويمين (حلف معه) أي مع الشاهد (على البت) ويجب تقديم الشهادة على اليمين ولا يشترط في يمينه ان يقول وان شاهدي صادق في شهادته (ومن توجه عليه حلف لجماعة يحلف لكل واحد يمينا) لان لكل واحد منهم حقا غير حق الآخر فاذا طلب كل واحد منهم يمينا كان له ذلك كسائر الحقوق اذا انفرد بها وقد حكى الاصطخري ان اسمعيل بن اسحق القاضي حلف رجلا بحق لرجلين يمينا واحدة فخطأه أهل عصره (ما لم يرضوا) كلهم (ب) يمين (واحدة) فيكتفى بها لان الحق لهم وقد رضوا باسقاطه فسقط

* (فصل) * واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه (وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر) وهو المثل في العلو كالخطر وذلك (كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور) فالطالب اسم فاعل من طلب الشيء اذا قصده والغالب اسم فاعل من غلبه بمعنى قهره والضار النافع من أسماء الله الحسنى أي قادر على ضر من شاء ونفع من شاء وخائنة الاعين ما يضمر في النفس ويكف عنه اللسان ويوما

اليه